m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0030150.16-02-2024

Ministero dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE

IL DIRETTORE GENERALE

Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S.
ilva@ilvapec.com

ARPA Puglia
Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c.:
ai destinatari in elenco allegato

OGGETTO: ID 7/ 3884 - SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO"
Proponente: **Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S**.
Area di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – Area a verde Nord. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 17 del 27/01/2021. Trasmissione relazione di validazione ARPA Puglia degli esiti della Caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021.
Conferenza di servizi istruttoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90. ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO.

Con riferimento alla nota del 25 luglio 2023 protocollo n. 121787 della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata indetta la Conferenza di servizi istruttoria asincrona, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90 per l'approvazione del documento "Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021" per l'area denominata Area a verde Nord trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. nota del 6 luglio 2023, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica al n. 112761 in data 11 luglio 2023, si rappresenta quanto segue.

A seguito dell'indizione della conferenza di servizi istruttoria sopra richiamata, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Firmato digitalmente in data 16/02/2024 alle ore 14:16

Con nota ARPA prot. n. 62657 del 21/09/2023, acquisita in pari data al protocollo del MASE al n. 149772, l'Agenzia ha trasmesso il parere di competenza raccomandando *"...una revisione dell'analisi di Rischio e del relativo documento redatto, condividendo la scelta del Proponente di realizzare ulteriori due piezometri per un esame adeguato della qualità delle acque in uscita dal sito in oggetto. All'uopo, qualora la Società lo ritenga utile ai fini di una migliore definizione del modello concettuale per la matrice suolo, potranno essere realizzati ulteriori sondaggi in modo da verificare l'estensione e il grado della contaminazione nell'area di interesse. [...]"*.

Con nota INAIL prot. n. 6761 del 29 ottobre 2023, acquisita in pari data al protocollo del MASE al n.137010 ha trasmesso il parere di competenza.

Con nota ISPRA con nota prot. n. 0710/2023 del 25/09/2023, acquisita al protocollo del MASE al n. 202278 del 11/12/2023 ha trasmesso il parere di competenza evidenziando che *"...si ritiene necessaria una rielaborazione del documento che tenga conto di quanto sopra esposto, ricordando che devono essere considerati gli effetti cumulativi dei vari contaminanti nelle medesime sorgenti secondo i criteri di cumulo definiti nel documento "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati - rev. 2", ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale già APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici - marzo 2008). Nelle more di ciò, tuttavia, poiché nel documento è riportato che "... si ritiene che l'attuale rete di monitoraggio della falda acquifera profonda non consenta di verificare in maniera adeguata la qualità delle acque di falda in uscita dal sito in esame e pertanto, si rende necessario ampliare la rete piezometrica esistente mediante la realizzazione di n°2 ulteriori piezometri lungo il confine Sud del sito." non si rilevano elementi ostativi alla realizzazione delle ulteriori indagini previste. A tal proposito, qualora la Società nutra dubbi sul modello concettuale anche per la matrice suolo, potrà eseguire ulteriori sondaggi al fine di meglio definire l'estensione e il grado di contaminazione delle sorgenti individuate. [...]"*.

Si fa presente che a seguito dei suddetti pareri, con la nota del 20 dicembre 2023 protocollo n. 208844 la Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato al Proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, che le osservazioni contenute nei pareri acquisiti nel corso dell'istruttoria costituiscono motivo ostativo alla conclusione positiva del procedimento.

A seguire con la nota inviata con *Pec* del 2 gennaio 2024, acquisita da questo Ministero al prot. n. 119 del 02/01/2024, codesti Commissari hanno comunicato l'intenzione *"di ripresentare una nuova Analisi di rischio, anche in ragione della necessità di ampliare la rete piezometrica e di procedere, per l'effetto, al monitoraggio periodico della falda"*.

Con nota prot. n. 3427 del 09/01/2024 la Scrivente ha chiesto ad ARPA di fornire all'Azienda le indicazioni necessarie per la rielaborazione dell'Adr e con nota prot. n. 4072 del 22/01/2024, acquisita al prot. n. 11522 del 22/01/2024, ARPA ha trasmesso ai Commissari Straordinari il riscontro richiesto.

Ciò premesso si dispone l'archiviazione del procedimento relativo all' "Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021" per l'area denominata Area a verde Nord trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. nota del 6 luglio 2023, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica al n. 112761 in data 11 luglio 2023, avviato con nota con protocollo n. 121787 del 25/07/2023.

Resta ferma la possibilità di avviare un nuovo procedimento sulla base della nuova documentazione eventualmente presentata da codesta Società, la quale dovrà essere perfezionata sulla base delle osservazioni formulate dagli Enti/Istituti nel corso dell'istruttoria relativa all'elaborato in parola.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Elenco destinatari:

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Sezione Autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Taranto
protocollo@pec.provincia.ta.it

All'ASL di Taranto
Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI TARANTO
Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI STATTE
comunestatte@pec.rupar.puglia.it

Al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

All'ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it

All'INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti,
Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it

PREFETTO DI TARANTO

Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e Riqualificazione di Taranto
protocollo.prefta@pec.interno.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Dott.ssa Donatella Romeo
segreteria.dica@mailbox.governo.it